RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Service Public Entreprendre
Vos droits et démarches plus simplement

Création d'entreprise : choisir la forme juridique de votre entreprise

Vérifié le 10 avril 2026 - Entreprendre Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La création d'une entreprise nécessite de **choisir sa forme juridique**. C'est une étape décisive car elle permet de déterminer les obligations fiscales et sociales de l'entreprise ainsi que la responsabilité du dirigeant. Il est donc nécessaire de prendre en considération plusieurs éléments : nombre d'associés, montant du capital social, etc. Ce choix a des conséquences importantes même si la forme juridique choisie peut être modifiée en cours de vie sociale.

Commerciale et/ou artisanale

Le créateur d'une activité commerciale ou artisanale doit prendre en compte différents éléments :

1- Souhait d'exercer seul ou à plusieurs

- **Souhait d'exercer seul**
  Les structures possibles sont les suivantes : entreprise individuelle (EI (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396)) avec option possible pour le régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37398) , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37777)), société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37383))
- **Souhait de s'associer à plusieurs**
  Il faut créer une société : ce peut être une société par actions simplifiée (SAS (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37366)), une société à responsabilité limitée (SARL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37411)), une société anonyme (SA (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37402)),une société en commandite simple (SCS (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37390)) ou une société en commandite par actions (SCA (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37386)).

> **À noter**
>
> Le régime de la micro-entreprise s'applique lorsque le chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives ne dépasse pas (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) **203 100 €** pour une activité de commerce.

2- Responsabilité de l'entrepreneur et/ou des associés

La forme juridique choisie a des conséquences sur la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur et sa responsabilité.

- **En choisissant l'entreprise individuelle** : l'entrepreneur dispose d'un patrimoine professionnel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36354) automatiquement séparé de son patrimoine personnel. En cas de fraude et manquements graves, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale peuvent réclamer le paiement de leurs dettes sur les patrimoines professionnel **et** personnel.
- **En choisissant une SAS, une SARL ou une SA** : la responsabilité des associés est **limitée** au montant des apports apportés au capital de la société. Cependant, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée lorsqu'une faute de gestion a été commise ou s'il s'est porté caution à titre personnel.
- **En choisissant une société en nom collectif (SNC) ou d'être associé commandité dans une SCS ou une SCA** : l'associé est responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la société. Cela signifie qu'un créancier peut, en cas de défaillance de la société se retourner contre l'un des associés et lui réclamer le paiement de **l'intégralité de la dette**.

3- Gestion de l'entreprise

Le fonctionnement d'une entreprise individuelle (EI) est plus simple et plus rapide que celui d'une société.

La comptabilité d'une entreprise individuelle (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F21852) est établie uniquement par le chef d'entreprise. Elle n'a pas à être approuvée par des associés. Il n'est pas nécessaire de déposer les comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce

En revanche, les comptes annuels d'une société (bilan, compte de résultat et annexe) doivent être approuvés par les l'assemblée générale des associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Le dirigeant doit ensuite les déposer (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31214) au greffe du tribunal de commerce.

> **À noter**
>
> L'entreprise individuelle qui a opté pour le régime de la micro-entreprise tient une comptabilité allégée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23266) : elle déclare son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois et tient à jour un livre des recettes encaissées.

4- Coûts de création

La **création d'une entreprise individuelle (EI) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396)** est plus rapide et moins coûteuse que celle d'une société : il n'y a pas de rédaction de statuts, pas de versement de capital social et pas de frais d'annonce légale au moment de la constitution.

La création d'une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale coûte **21,74 €**.

> **À noter**
>
> Il n'y a pas de frais de création en cas d'option pour le régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) .

La **création d'une société** (SAS, SASU, SARL, EURL, SA, etc.) nécessite des frais d'immatriculation et la publication d'une annonce légale. Le coût de la formalité d'immatriculation sur le guichet des formalités des entreprises est de **33,83 €**. À cela s'ajoutent **obligatoirement** la déclaration des bénéficiaires effectifs (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36703) qui s'élève à **19,33 €** et la publication d'une annonce légale.

Un simulateur permet de calculer le montant d'une annonce légale :

Calculer le montant d'une annonce légale (https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/tarifsAnnoncesLegales)

5- Régime social de l'entrepreneur

En fonction de la forme juridique choisie, l'entrepreneur est affilié à un régime spécifique :

- Le micro-entrepreneur bénéficie du régime micro-social (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37353) . Ce régime lui permet de payer ses cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaire réalisé. Si le chiffre d'affaires est nul, aucune cotisation sociale n'est due. Le taux de cotisation appliqué au chiffre d'affaires dépend de la nature de l'activité. Par exemple, pour une activité de vente de marchandises, le montant des cotisations sociales s'élève à **12,3 %** du montant des recettes ou du chiffre d'affaires encaissé.
- L'entrepreneur individuel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23890) , le dirigeant associé majoritaire de SARL, le dirigeant associé d'EURL et l'associé de SNC relèvent du régime de la sécurité sociale des indépendants (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38152) intégré au régime général. Les 2 premières années d'activité, le chef d'entreprise n'ayant pas de revenu professionnel, ses cotisations provisionnelles sont calculées, à titre provisoire, sur une assiette forfaitaire correspondant à **19 %** du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit **9 131 €** en 2026. En pratique, le chef d'entreprise ne paie aucune cotisation pendant un délai de 3 mois (90 jours) à compter de la date de début d'activité.
- Le président de SAS ou SASU, le président et directeur de SA, le gérant minoritaire ou non associé de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38152) en tant que dirigeant assimilé salarié. Les charges sociales représentent environ **60 %** de sa rémunération brute. Elles sont acquittées tous les mois via la déclaration sociale nominative (DSN) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F34059) . Si le dirigeant ne perçoit pas de rémunération, aucune cotisation sociale (c'est-à-dire patronale et salariale) n'est due. Le dirigeant ne peut pas bénéficier d'une assurance chômage dans le cadre du régime général. Il peut s'il le souhaite souscrire une assurance chômage complémentaire.

Pour connaître le montant des cotisations sociales, l'Urssaf met à disposition le simulateur suivant :

Simulateur de revenus pour les indépendants (https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs/ind%C3%A9pendant)

6- Imposition des bénéfices

En fonction de la forme juridique choisie, l'entrepreneur a le choix entre 3 régimes d'imposition :

- Régime fiscal de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) accessible aux entreprises individuelles : le régime fiscal de la micro-entreprise (régime micro-fiscal) peut s'appliquer **automatiquement** pour l'année de création (N) et l'année suivante (N+1) lorsque le chiffre d'affaires **n'a pas dépassé** **(https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353)** :
  203 100 € pour une activité commerciale et d'hébergement
  83 600 € pour une activité de location de meublés de tourisme classés et chambres d'hôtes
  15 000 € pour une activité de location de meublés de tourisme non classés
- Régime réel d'imposition à l'impôt sur le revenu (IR) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32919) (ou régime des sociétés de personnes pour une société) est accessible aux entreprises individuelles at aux EURL. Dans les autres formes de sociétés, ce régime s'aplique pendant 5 exercices maximum.
- Régime de l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) peut s'appliquer à toutes les formes d'entreprises, y compris les entreprises individuelles (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36380) .

Trouver le bon statut (forme) juridique pour son projet d'entreprise (https://mon-entreprise.urssaf.fr/assistants/choix-du-statut)

Tableau - Comparatif entre les principales formes juridiques pour l'exercice d'une activité commerciale et artisanale

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du chef d
Entrepreneur individuel (EI) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396) (y compris micro-entrepreneur (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37398))	Non concerné	Limitée au patrimoine professionnel	Imposition à l'impôt sur le revenu (IR) à l'un des régimes suivants : • Régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) • Régime réel d'imposition (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32919) Option possible pour l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575)	2 régimes sont possible: • Régime de la sécur indépendants (https://entrepren public.gouv.fr/vos : pas de paiement contributions soci **moins les 90 jours** de l'activité • Régime micro-s (https://entrepr public.gouv.fr/v pour l'entreprer régime de la mi (https://entrepr public.gouv.fr/v
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37777) 1 associé	Libre • Au moins **20 %** des apports en numéraire doit être versé lors de la création de la société. • Le solde dans les 5 ans après l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Imposition à l'impôt sur le revenu (IR) à l'un des régimes suivants : • Régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) • Régime réel d'imposition (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32919) Option à l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575)	Le gérant est affilié à la indépendants et a le sta non salarié (TNS) (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro
Société à responsabilité limitée (SARL) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37411) Entre 2 et 100 associés	Libre • Au moins **20 %** des apports en numéraire doit être versé lors de la création de la société. • Le solde dans les 5 ans après l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Gérant **majoritaire** (50 % est affilié à la sécurité s indépendants et a le sta non salarié (TNS) (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro Gérant **minoritaire** (- de affilié au régime généra sociale. Il est assimilé à
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37383) 1 associé	Libre • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de 5 ans** suivant l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le président de la SASU régime général de la séc (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro en tant que dirigeant **as** lorsqu'il est **rémunéré** a mandat social.
Société par actions simplifiée (SAS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37366) 2 associés minimum	Libre • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de**	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le dirigeant est assimilé de la protection sociale (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro prévue par le régime gé sociale

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du chef d
	5 ans suivant l'immatriculation			
Société anonyme (SA) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37402) 2 associés minimum (pour SA non cotée en bourse) 7 minimum (pour SA cotée en bourse)	**37 000 €** **au moins** 50% de l'apport en numéraire est versée Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de 5 ans** suivant l'immatriculation	Limitée au montant des apports	• Impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) • Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Président et directeur g du régime des assimilés (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro Ainsi, ils bénéficient du sociale et de retraite de
Société en nom collectif (SNC) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37397) 2 associés minimum	Libre	Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société	Impôt sur le revenu (IR) Option possible pour l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575)	Le gérant d'une SNC rel social des travailleurs n (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro
Société en commandite simple (SCS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37390) 2 minimum (1 commandité, 1 commanditaire)	Libre	Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports	Impôt sur le revenu (IR) Option possible pour l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575)	L'associé commandité r travailleurs non salariés (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro L'associé commanditair assimilé-salarié s'il exerc effectives au sein de la
Société en commandite par actions (SCA) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37386) 4 minimum, 1 commandité (commerçant) et 3 commanditaires (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports)	**37 000 €** (ou **225 000 €** en cas d'offre au public de titres) **au moins** 50% de l'apport en numéraire est versée Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de 5 ans** suivant l'immatriculation de la société.	Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports	Impôt sur les sociétés (IS (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575))	Le gérant commandité régime des travailleurs r (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro

À noter

La société civile immobilière (SCI (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38553)) n'est pas traitée dans ce tableau.

Libérale non réglementée

Les professions libérales non réglementées (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23458) regroupent toutes les professions qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni industrielles, ni agricoles et qui ne font pas partie des professions libérales réglementées. Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales non réglementées. Il s'agit notamment des professions suivantes : consultant, coach sportif, sophrologue, développeur, rédacteur, formateur, etc.

Pour choisir une structure d'exercice d'une activité libérale non réglementée, il faut prendre en compte différents éléments :

1- Souhait d'exercer seul ou à plusieurs

- **Souhait d'exercer seul**
  Les structures possibles sont les suivantes : entreprise individuelle (EI (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396)) avec option possible pour le régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37777)), société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37383))

- **Souhait de s'associer à plusieurs**
  Il faut créer une société : ce peut être une société par actions simplifiée (SAS (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37366)), une société à responsabilité limitée (SARL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37411)), une société anonyme (SA (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37402)), ou une société en commandite par actions (SCA (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37386)).

> **À noter**
>
> Le régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) s'applique lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) **83 600 €** pour une activité libérale pendant 2 années consécutives.

2- Responsabilité de l'entrepreneur et/ou des associés

La forme juridique choisie a des conséquences sur la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur et sa responsabilité.

- **En choisissant l'entreprise individuelle** : l'entrepreneur dispose d'un patrimoine professionnel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36354) automatiquement séparé de son patrimoine personnel. En cas de fraude et manquements graves, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale peuvent réclamer le paiement de leurs dettes sur les patrimoines professionnel **et** personnel.
- **En choisissant une SAS, une SARL ou une SA** : la responsabilité des associés est **limitée** au montant des apports apportés au capital de la société. Cependant, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée lorsqu'une faute de gestion a été commise ou s'il s'est porté caution à titre personnel.

3- Gestion de l'entreprise

Le fonctionnement de l'entreprise individuelle (EI) est plus simple et plus rapide que celui d'une société.

L'entrepreneur qui choisit d'**exercer en EI** est soumis au régime réel d'imposition (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) (profession libérale en déclaration contrôlée). Il doit tenir un livre-journal détaillant ses recettes et ses dépenses professionnelles. Il tient aussi un registre des immobilisations et amortissements qui mentionne la date d'acquisition des immobilisations (ou date de création) : matériel, clientèle, immeubles, véhicules, etc. , leur nature et leur prix de revient, le détail des amortissements, en cas de cession : la date et le prix de vente.

En revanche, le dirigeant d'une **société commerciale** (de type SARL ou SAS) doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à la fin de chaque exercice comptable. Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent approuver les comptes annuels et décider de l'affectation du résultat de l'entreprise. Le dirigeant doit ensuite déposer (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31214) les comptes au greffe du tribunal de commerce.

> **À noter**
>
> L'entreprise individuelle qui a opté pour le régime de la micro-entreprise tient une comptabilité (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23266) allégée : elle déclare son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois et tient à jour un livre des recettes pour répertorier de façon chronologique toutes les recettes encaissées au cours d'une année.

4- Coûts de création

La **création d'une entreprise individuelle (EI)** **(https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396)** est plus rapide et moins coûteuse que celle d'une société : il n'y a pas de rédaction de statuts, pas de versement de capital social et pas de frais d'annonce légale au moment de la constitution.

La création d'une entreprise individuelle exerçant une activité libérale est gratuite.

> **À noter**
>
> Il n'y a pas de frais de création en cas d'option pour le régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) .

La **création d'une société** (SAS, SASU, SARL, EURL, SA, etc.) nécessite des frais d'immatriculation et la publication d'une annonce légale. Le coût de la formalité d'immatriculation sur le guichet des formalités des entreprises est de **33,83 €**. À cela s'ajoutent **obligatoirement** la déclaration des bénéficiaires effectifs (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36703) qui s'élève à **19,33 €** et la publication d'une annonce légale.

Un simulateur permet de calculer le montant d'une annonce légale :

Calculer le montant d'une annonce légale (https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/tarifsAnnoncesLegales)

5- Régime social de l'entrepreneur

En fonction de la forme juridique choisie, l'entrepreneur est affilié à un régime spécifique :

- Le micro-entrepreneur bénéficie du régime micro-social (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37353) . Ce régime lui permet de payer ses cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaire réalisé. Si le chiffre d'affaires est nul, aucune cotisation sociale n'est due. Le taux de cotisation appliqué au chiffre d'affaires dépend de la nature de l'activité. Par exemple, pour une activité libérale, le montant des cotisations sociales s'élève à **25,6 %** du montant des recettes ou du chiffre d'affaires encaissé.
- L'entrepreneur individuel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23890) , le dirigeant associé majoritaire de SARL, le dirigeant associé d'EURL et l'associé de SNC relèvent du régime de la sécurité sociale des indépendants (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31233) . intégré au régime général. Les 2 premières années d'activité, le chef d'entreprise n'ayant pas de revenu professionnel, ses cotisations provisionnelles sont calculées, à titre provisoire, sur une assiette forfaitaire correspondant à **19 %** du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) soit **9131 €** en 2026. En pratique, le chef d'entreprise ne paie aucune cotisation pendant un délai de 3 mois (90 jours) à compter de la date de début d'activité.
- Le président de SAS ou SASU, le président et directeur de SA, le gérant minoritaire ou non associé de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38152) en tant que dirigeant assimilé salarié. Les charges sociales représentent environ **60 %** de sa rémunération brute. Elles sont acquittée tous les mois via la déclaration sociale nominative (DSN) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F34059) . Si le dirigeant ne perçoit pas de rémunération, aucune cotisation sociale (c'est-à-dire patronale et salariale) n'est due. Le dirigeant ne peut pas bénéficier d'une assurance chômage dans le cadre du régime général. Il peut s'il le souhaite souscrire une assurance chômage complémentaire.

Pour connaître le montant des cotisations sociales, l'Urssaf met à disposition le simulateur suivant :

Simulateur de revenus pour les indépendants (https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs/ind%C3%A9pendant)

6- Imposition des bénéfices

En fonction du statut juridique choisi, l'entrepreneur a le choix entre différents régimes d'imposition possibles :

- Régime micro-BNC (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) : s'applique lorsque le CA HT ne dépasse pas (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) pendant 2 années consécutives **83 600 €**. Un abattement forfaitaire de **34 %** s'applique sur le montant global du chiffre d'affaires HT. Avec ce régime, l'entrepreneur n'a pas de comptabilité à tenir, il a juste unlivre de recettes (https://bpifrance-creation.fr/sites/default/files/encyclopedie/file/79/7/4_livre%20achats-recettes-juill09.26797.pdf) à remplir.
- Régime de la déclaration contrôlée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) : il s'applique aux professions libérales dont le chiffre d'affaires dépasse **83 600 €**. Il s'applique aussi à toutes les entreprises qui souhaitent déduire leurs charges réelles (loyer, matériel, frais professionnels etc). Le professionnel doit tenir un livre journal des recettes et des dépenses et un registre des immobilisations et des amortissements.
- Régime de l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) : il peut être choisi pour toutes les formes d'entreprises y compris l'entreprise individuelle.

L'Urssaf propose un outil permettant de choisir la **forme (ou statut) juridique la plus adaptée** en fonction de l'activité exercée :

Trouver le statut juridique adapté à son activité (https://mon-entreprise.urssaf.fr/assistants/choix-du-statut)

Tableau - Comparatif entre les principales formes juridiques pour l'exercice d'une activité libérale non réglementée

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du chef d'en
Entrepreneur individuel (EI) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396) (y compris micro-entrepreneur (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37398))	Non concerné	Limitée au patrimoine professionnel	Imposition à l'impôt sur le revenu (IR) . L'entrepreneur choisit l'un des régimes suivants : • Régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) • Régime réel : la déclaration contrôlée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) Option pour l'impôt sur les sociétés (IS)	2 régimes sont possibles : • Régime de la sécurité indépendants (https://entreprendre public.gouv.fr/vosdro : pas de paiement de contributions sociale **moins les 90 jours** sui de l'activité • Régime micro-soci (https://entrepren public.gouv.fr/vos pour l'entrepreneu régime de la micro (https://entrepren public.gouv.fr/vos
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37777) 1 associé	Libre • Au moins **20 %** des apports en numéraire doit être versé lors de la création de la société. • Le solde dans les 5 ans après l'immatriculation de l'Eurl	Limitée au montant des apports	Imposition à l'impôt sur le revenu (IR) à l'un des régimes suivants : • Régime de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) (ou régime micro-fiscal) • Régime réel : la déclaration contrôlée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) Option à l'impôt sur les sociétés (IS)	Le gérant est affilié à la séc indépendants (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits et a le statut de travailleur (TNS)
Société à responsabilité limitée (SARL) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37411) Entre 2 et 100 associés	Libre • Au moins **20 %** des apports en numéraire doit être versé lors de la création de la société. • Le solde dans les 5 ans après l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Gérant **majoritaire** (50 % d est affilié à la sécurité soci indépendants (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits Gérant **minoritaire** (- de 50 affilié au régime général de sociale. Il est assimilé à un (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits .
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37383) 1 associé	Libre • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de 5 ans** suivant l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le président de la SASU es régime général de la sécuri (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits en tant que dirigeant **assim** lorsqu'il est **rémunéré** au ti mandat social.
Société par actions simplifiée (SAS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37366) 2 associés minimum	Libre • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de**	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le dirigeant est assimilé sa de la protection sociale (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits prévue par le régime génér sociale.

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du chef d'en
	5 ans suivant l'immatriculation			
Société anonyme (SA) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37402) 2 associés minimum (pour SA non cotée en bourse) 7 minimum (pour SA cotée en bourse)	**37 000 €** : • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un**délai de 5 ans**suivant l'immatriculation	Limitée au montant des apports	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Président et directeur géné du régime des assimilés-sal (https://entreprendre.se public.gouv.fr/vosdroits

À noter

Les professionnels libéraux ne peuvent pas exercer dans le cadre d'une société en nom collectif (SNC) ou d'une société en commandite simple (SCS).

Libérale réglementée

Une profession est réglementée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23458) lorsqu'il est nécessaire de détenir un diplôme spécifique pour accéder à la profession, de passer des examens comme des examens d'État, et/ou de s'enregistrer auprès d'un organisme professionnel, ou d'un ordre professionnel (ordre des avocats, ordre des experts-comptables, etc) pour pouvoir l'exercer.

Les professions libérales réglementées sont organisées en 3 familles :

- Professions de **santé** : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-kinésithérapeute, diététicien, etc.
- Professions **juridiques ou judiciaires** : notaires, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce et commissaires de justice, etc.
- Professions **techniques et du cadre de vie** : expert-comptable (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38330) , commissaire aux comptes, géomètre-expert, conseil en propriété industrielle (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38528) , architecte (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38232) , etc.

Le créateur d'une activité libérale réglementée doit prendre en compte différents éléments :

1- Souhait d'exercer seul ou à plusieurs

Le créateur doit réfléchir s'il souhaite ou non s'associer :

- **Souhait d'exercer seul** : les structures possibles sont les suivantes :
  - Entreprise individuelle (EI) ou EI avec option possible pour le régime de la micro-entreprise. (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267)
  - Société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) et société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle (SELASU)
- **Souhait de s'associer à plusieurs** : il faut créer une société qui a une personnalité morale :
  - Société civile professionnelle (SCP) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38404)
  - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38455)) ou société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38456)) ou société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) ou société d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA)

2- Responsabilité de l'entrepreneur et/ou des associés

La forme juridique choisie a des conséquences sur la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur et sa responsabilité.

- **En choisissant l'entreprise individuelle** : l'entrepreneur dispose d'un patrimoine professionnel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36354) automatiquement séparé de son patrimoine personnel. En cas de fraude et manquements graves, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale peuvent réclamer le paiement de leurs dettes sur les patrimoines professionnel **et** personnel.
- **En choisissant une** SEL :
  - Responsabilité **limitée** des associés qui n'exercent pas d'activité dans la société. Leur responsabilité est **limitée** au montant des apports apportés au capital de la société.
  - Responsabilité **solidaire et indéfinie** des associés de SEL qui exercent une activité professionnelle. Leur responsabilité porte sur l'ensemble de leur patrimoine.
- **En choisissant une** société civile professionnelle (SCP) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38404) : l'associé est **responsable solidairement et indéfiniment** des dettes de la société sur tout son patrimoine. Cela signifie qu'un créancier peut, en cas de défaillance de la société se retourner contre l'un des associés et lui réclamer le paiement de **l'intégralité de la dette**. Chaque associé est personnellement responsable de tous les actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui. Seules les professions libérales autorisées par décret peuvent utiliser la forme de SCP (architecte (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38232) , expert-comptable (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38330) , vétérinaire (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38214) , etc).

Connaître la liste des professions libérales règlementées autorisées à exercer en société civile professionnelle (SCP)

Les professions libérales autorisées à adopter la forme juridique de SCP sont les suivantes :

Tableau - Professions libérales autorisées à adopter la forme de SCP

Profession	Texte
Administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs	C. com., articles R814-109 à R814-144
Architectes	décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977
Avocats	décret n° 2024-872 du 14 août 2024
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation	décret n° 2024-876 du 14 août 2024
Biologistes médicaux	c. santé pub., articles L6223-1 et R6223-11 à R6223-61
Chirurgiens-dentistes	C. santé pub., articles R4113-26 à R4113-101
Commissaires aux comptes	C. com. R822-71 à R822-96
Commissaires de justice	décret n° 2024-874 du 14 août 2024
Conseils en propriété industrielle	C. propr. intell., articles R422-12 à R422-40 et L422-7
Experts agricoles et fonciers et experts forestiers	C. rural, articles R173-1 à R173-53
Experts-comptables	ord. n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 7
Géomètres experts	décret n° 76-73 du 15 janvier 1976
Greffiers du tribunal de commerce	c. com., articles R743-81 à R743-119
Infirmiers	C. santé pub., articles R4381-25 à R4381-88
Masseurs-kinésithérapeutes	C. santé pub., articles R4381-25 à R4381-88
Médecins	C. santé pub., articles R4113-3 et R4113-26 à R4113-101
Notaires	décret n° 2024-873 du 14 août 2024
Vétérinaires	C. rural, articles R241-29 à R241-93

3- Gestion de l'entreprise

La gestion administrative de l'entreprise individuelle (EI) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396)) est plus simple et plus rapide que celui d'une société d'exercice libéral (SELARL, SELAS, etc) : pas de convocation d'associés à des assemblées pour l'approbation des comptes ou pour toute modification de la société.

La comptabilité (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F21852) d'une entreprise individuelle est établie uniquement par le chef d'entreprise. Elle n'a pas à être approuvée par d'autres personnes. Il n'est pas nécessaire de déposer les comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

En revanche, le dirigeant d'une société d'exercice libéral (SEL) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38447) est soumis à différentes obligations comptables :

- Rédaction d'un manuel de comptabilité interne à l'entreprise qui décrit l'organisation de la structure.
- Tenue de journaux comptables : livre journal et grand livre
- Réalisation d'un inventaire annuel
- Établissement et dépôt des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à la fin de chaque exercice comptable. Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, les associés sont convoqués pour approuver les comptes annuels et décider de l'affectation du résultat de l'entreprise. Le dirigeant doit ensuite déposer (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31214) les comptes au greffe du tribunal de commerce.

> **Attention**
>
> Certaines obligations comptables sont spécifiques à l'activité libérale exercée.

4- Coûts de création

Le coût de la création de l'entreprise peut également être pris en considération :

- La création d'une entreprise individuelle (EI) exerçant une activité libérale est plus rapide et moins coûteuse que celle d'une société : il n'y a pas de rédaction de statuts, pas de versement de capital social et pas de frais d'annonce légale au moment de la constitution. De plus, il n'y a pas de frais de création pour l'entreprise individuelle exerçant une activité libérale et pour l'entreprise individuelle qui a opté pour la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) .
- La création d'une société sous une forme commerciale (SELARL, etc.) avec un objet libéral comprend les frais d'immatriculation : le coût de la formalité d'immatriculation d'une société commerciale est de **33,83 €**. À cela s'ajoutent **obligatoirement** la déclaration des bénéficiaires effectifs (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36703) qui s'élève à **19,33 €** et la publication d'une annonce légale.
- La création d'une société civile professionnelle (SCP) coûte **60,38 €**. À cela s'ajoutent obligatoirement la déclaration des bénéficiaires effectifs (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36703) qui s'élève à **19,33 €** et la publication d'une annonce légale.

Un simulateur permet de calculer le montant d'une annonce légale :

Calculer le montant d'une annonce légale (https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/tarifsAnnoncesLegales)

5- Régime social de l'entrepreneur

En fonction de la forme juridique choisie, l'entrepreneur est affilié à un régime spécifique :

- Le président d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ou d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle (SELASU), le président et directeur d'une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), le gérant minoritaire ou non associé dun société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38152) en tant que **dirigeant assimilé salarié**. Les cotisations sociales sont élevées. Les dirigeants assimilés salariés sont, selon la nature de leur activité (par exemple : vétérinaire ou expert-comptables), tenus au paiement d'**une cotisation supplémentaire** de retraite complémentaire.
- L'entrepreneur individuel (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31233) , le dirigeant associé majoritaire de SELARL, le dirigeant associé de société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) sont affiliés au régime de la sécurité sociale des indépendants (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38152) en tant que travailleur non salarié (TNS) : le créateur est redevable de cotisations sociales dès la première année sur un revenu estimé forfaitairement.

Un simulateur permet d'estimer le montant des cotisations du professionnel libéral :

Simulateur de revenus pour les indépendants (https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs/ind%C3%A9pendant)

> **À noter**
>
> Seul l'entrepreneur individuel qui cotise à la Cipav peut choisir le régime micro-social (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37353) . Pour connaître les professions qui cotisent à la Cipav, se reporter au document suivant (https://www.lacipav.fr/qui-est-assure-a-la-cipav) .

6- Imposition des bénéfices

En fonction de la forme juridique choisie, l'entrepreneur a le choix entre les régimes d'imposition suivants :

- Le régime micro-BNC (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) s'applique lorsque le CAHT ne dépasse pas **83 600 €** pendant 2 années consécutives.
  Un abattement forfaitaire de **34 %** s'applique sur les recettes annuelles brutes encaissées.
- Le régime de la déclaration contrôlée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) s'applique aux professionnels dont le chiffre d'affaires dépasse **83 600 €**. Il s'applique aussi à toutes les entreprises qui souhaitent déduire leurs charges réelles (loyer, matériel, frais professionnels etc). Le professionnel doit tenir un livre journal des recettes et des dépenses et un registre des immobilisations et des amortissements.
- Le régime de l'impôt sur les sociétés (IS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) peut être choisi par toutes les formes juridiques d'entreprises (sociétés, entreprises individuelles).

> **À noter**
>
> Le régime fiscal de la micro-entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267) est très rarement applicable pour exercer une profession libérale réglementée.

Tableau - Comparatif entre les principales formes juridiques pour l'exercice d'une activité libérale réglementée

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du ch
Entrepreneur individuel (EI) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37396) (y compris micro-entrepreneur (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37398))	Non concerné	Limitée au patrimoine professionnel	**Imposition à l'impôt sur le revenu (IR)** selon un des régimes suivants : • Régime micro-BNC (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23267)) • Régime réel : la déclaration contrôlée (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32105) : avec déduction des charges réelles. **Imposition à l'(IS)**	2 régimes sont possi • Régime social d indépendant (https://entrepr public.gouv.fr/ : les cotisations provisionnelles les revenus de l précédente. • Régime micro-s (https://entrepr public.gouv.fr/ pour l'entrepre régime de la mi (https://entrepr public.gouv.fr/ . Ce régime s'ap rarement aux p règlementées.
Société civile professionnelle (SCP) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38404) 2 associés minimum. Obligatoirement des personnes physiques	Libre Le montant des apports à verser est fixé par décret pour chaque profession	Responsabilité **indéfinie et solidaire** : chaque associé est tenu des dettes sociales sur l'ensemble de son patrimoine personnel .	Impôt sur le revenu (IR) pour chaque associé imposés en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) Option possible pour l'impôt sur les sociétés (IS)	Le gérant de la socié professionnelle (SCF des travailleurs indé (https://entrepren public.gouv.fr/vos (ou travailleurs non-Pour l'assurance viei décès, les professior affiliés à l'une des se professionnelles de les avocats, à la CNE
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38455) 2 associés au minimum	Libre • Au moins **20 %** des apports en numéraire doit être versé lors de la création de la société. • Le solde dans les 5 ans après l'immatriculation de l'Eurl	**L'associé qui exerce une activité dans la société** est personnellement responsable des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. **L'associé qui n'exerce pas** d'activité dans la société est responsable des dettes de la société à hauteur de son apport.	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le gérant majoritaire social des travailleur (https://entrepren public.gouv.fr/vos). Le gérant minoritaire rattaché au régime g sécurité sociale (https://entrepren public.gouv.fr/vos .
Société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) 3 associés au minimum	37 000 € minimum • **50 %** de l'apport en numéraire est versé • Le reste du capital social devra être versé dans un **délai de 5 ans** suivant l'immatriculation de la société	**Associé qui exerce une activité dans la société** est personnellement responsable des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. **Associé qui n'exerce pas**d'activité dans la société	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le dirigeant est assir (https://entrepren public.gouv.fr/vos .

Forme juridique	Capital social / Apports	Responsabilité financière du chef d'entreprise, du dirigeant ou des associés	Imposition des bénéfices	Régime social du ch
		est responsable des dettes de la société à hauteur de son apport.		
Société d'exercice libéral à forme simplifiée (SELAS) (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38456) 2 associés au minimum	Libre • **au moins** 50 % de l'apport en numéraire doit être versé • Le solde restant doit être libéré **dans les 5 ans** qui suivent l'immatriculation.	Associé **qui exerce une activité dans la société** est personnellement responsable des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. Associé **qui n'exerce pas d'activité** dans la société est responsable des dettes de la société qu'à hauteur de son apport.	Impôt sur les sociétés Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le président de SEL/ **salarié** et bénéficie sociale (https://entrepren public.gouv.fr/vos prévue par le régime Sécurité sociale
Société d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) 2 types d'associés : • Au moins 1 associé commandité • Au moins 3 associés commanditaires	**37 000 €** minimum • La moitié du capital est libérée lors de la création • L'autre moitié dans un délai de 5 ans suivant l'immatriculation	Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports	Impôt sur les sociétés (IS) Option possible pour l'impôt sur le revenu (IR)	Le **gérant associé** es salarié (TNS) (https://entrepren public.gouv.fr/vos qui dépend du régin sécurité sociale. Le **gérant non associ** salarié et dépend du la sécurité sociale.

Textes de loi et références

Code de commerce : articles L526-22 à L526-26 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000045168637/#LEGISCTA000045168668)

Statut de l'entrepreneur individuel (EI)

Services en ligne et formulaires

Trouver le bon statut (forme) juridique pour son projet d'entreprise (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R71957)

Simulateur

Simulateur de revenus pour les indépendants (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R19567)

Simulateur

Simulateur de revenus d'un professionnel libéral (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R61366)

Simulateur

Questions ? Réponses !

Comment publier une annonce légale ? (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31972)

Comment différencier le travailleur indépendant du salarié ? (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F1691)